凤山县“07•18”道路交通事故调查报告

2018-09-18 14:12　来源：凤山县交警大队

凤山县“07·18”道路交通事故

调查报告

县人民政府：

2018年07月18日13时许，在广西凤山县中亭乡六马村林更屯路段发生桂LC8577号中型自卸货车在倒车的过程中车辆驶出道路东侧翻下山崖，当场死亡，车辆严重损坏的道路交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，凤山县人民政府印发了《关于成立凤山县“07.18”道路交通组的通知》，成立以县人民政府副县长钟建兵为组长，县安全监管局局长龙超很为副组长，县公安局交管大队、县运管局、县人社局、县总工会、等部门领导及有关业务骨干为成员的事故调查组，并邀请县监察委派人参与事故调查。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和分析研究，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，经调查组成员讨论，提任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）当事人基本情况：

1、卢金福，男，瑶族，出生于1980年08月24日，户籍所在地址为：广西巴马瑶族自治县巴马镇练乡村六王屯24号，持有B2类机动车驾驶证驾驶证号码为：4527**********0037，档案编号：450*******163，发证机关：河池市公安局交警支队车管所，初次领证日期：2008年05月05日LC8577号中型自卸货车。

2、崔秀凤，女，汉族，出生于1982年03月12日，户籍所在地址为：广西巴马瑶族自治县西山乡弄烈村弄标屯5号，居民身份证4452729198203******，乘坐桂LC8577号中型自卸货车。

（二）事故车辆情况

1、桂LC8577号中型自卸货车,车辆所有人：卢金福，所有人地址：广西巴马瑶族自治县巴马镇练乡村六王屯24号，品牌型号：乘龙牌LZ312识别代码：LGGR2AA2XDL******，发动机号：E35L4D0****，车身颜色为红色，该车于2013年03月26日在百色市交警支队车管所注册登记，年至2019年03月31日止，保险有效期至2019年03月05日止。

2、车辆法检测。3、桂LC8577号中型自卸货车行驶系效能不符检验情况。县公安局交通管理大队聘请广东中智痕迹司法鉴定所对桂LC8577号货车进行车辆安全性能鉴定，经检验鉴定，检验鉴定意见是：1、桂LC8577号中型自卸货车制动系效能无法检测。2、桂LC8577号中型自卸货车转无合技术标准。4、桂LC8577号中型自卸货车照明信号装置无法检测。

（三）事故现场道路情况

事发路段位于凤山县中亭乡六马村林更屯路段，现场道路呈南往北走向，南往中亭乡六马村塘更屯，北往中亭乡六马村那花屯，东侧为山崖，体，现场道路为机非混合道路，道路路面为不平整的泥巴路面，道路全宽为356cm，视线良好，道路两侧无交通标志。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事发前车辆装载和行驶情况

2018年07月17日晚上，卢金福驾驶桂LC8577号中型自卸货车去凤山县拉水泥回凤山县中亭乡六马村工地，07月18日半夜返回到凤山县中村，于当天早上拉去施工地点（六马村塘更屯）卸货，卸货后回到其暂住地休息，中午时卢金福驾驶桂LC8577号中型自卸货车在中亭乡中亭村装头，装完拉往六马村塘更屯施工地，13时许行驶至六马村那花屯路段时倒车驶入塘更屯施工地，从那花屯至塘更屯路程有500米左右，途径林更屯辆右后轮压垮道路路基边缘后车辆便发生侧翻坠下山崖。

（二）事故发生经过

2018年07月18日下午，卢金福驾驶桂LC8577号中型自卸货车搭载崔秀凤由凤山县中亭乡六马村那花屯往中亭乡六马村塘更屯方向行驶，13至凤山县中亭乡六马村林更屯路段时倒车，在倒车的过程中车辆驶出道路东侧翻下山崖，造成卢金福、崔秀凤当场死亡，车辆严重损坏的道路交通

（三）救援情况

2018年07月18日14时21分许，凤山县公安局中亭乡派出所接到群众王世标电话报称：在凤山县中亭乡六马村林更屯路段，有一部中型货车翻有人伤亡，请派警处置。

接警后，凤山县公安局交管大队立即派出民警赶赴现场开展救援及勘查取证工作，同时向有关部门报告。接到报告后，县公安局交管大队教导联系消防、安监、医疗等多个部门及时赶赴现场处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员基本情况

1、卢金福，男，瑶族，出生于1980年08月24日，系广西巴马瑶族自治县巴马镇练乡村六王屯24号居民，居民身份证号码为：45272919800
事故时驾驶桂LC8577号中型自卸货车。

2、崔秀凤，女，汉族，出生于1982年03月12日，系广西巴马瑶族自治县西山乡弄烈村弄标屯5号居民，居民身份证号码为：45272919820
事故时乘坐桂LC8577号中型自卸货车。

（三）事故造成的直接经济损失情况

该起事故的直接经济损失为2000元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

卢金福驾驶机件不符合技术标准的机动车，在倒车时未察明车后情况，确认安全后倒车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条之规定,在该事故发生过程中存在过错严重，是该事故发生的根本原因。

（二）间接原因

经现场勘查，事发道路性质为凹凸不平的泥巴路面，路肩不规则且无防护，事发路段为小弯道，车辆在倒车时角度不是很清晰极易发生事故。

（三）事故性质

经现场勘查、调查询问并聘请有关技术人员对事故进行检验鉴定，可以排除人为故意和其他因素，认定该事故是一起生产经营性道路交通责任

五、事故责任的认定以及对事故责任人的处理建议

卢金福驾驶机件不符合技术标准的机动车，在倒车时未察明车后情况，确认安全后倒车，其行为是该事故发生的基本原因，应承担该事故全部据《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十七条第一款第（一）项之规定，注销卢金福的机动车驾驶证。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好当前道路交通安全工作，有效防范事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

1.加强对货车的管理。各地道路运输管理机构严格执行《道路运输车辆技术管理规定》，严把营运货车技术关，对不符合相关标准规定的车辆许进入道路运输市场；二是打击营运货车的超载、超高、超宽重点违法行为。

2、加大宣传教育力度。要通过将较大典型事故案例、安全行车知识等信息通过多渠道、多方式向社会发布。从而达到提升道路交通安全宣传的，引导驾驶人文明驾驶，安全驾驶，不超载，不疲劳驾驶，逐步树立驾驶人安全意识。

3、道路隐患的排查。各地政府或安委会要督促、协调交通、公路部门开展道路安全隐患排查治理工作，做好易发多发事故路段的防护工程建安全设施投入，完善临水、临边、临崖、陡坡等路段的标志标线，切实减少交通事故的发生。

附件：《凤山县人民政府办公室关于成立凤山县“07.18”道路交通事故调查组的通知》凤政办字〔2018〕15号

凤山县“07·18”道路交通事故调查组

2018年09月18日